

WUXUAI Legal Operating System

Phase 2.1 – Legal-Bestandsaudit (Version 0.1)

1. Ziel des Audits

Dieses Dokument beschreibt den rechtlichen und organisatorischen Ist- und Soll-Zustand der WUXUAI-Plattform.

Es dient als Grundlage für:

- die Erstellung sämtlicher Vertragsunterlagen,
 - die technische Umsetzung in der Plattform,
 - die juristische Prüfung,
 - die spätere Compliance-Dokumentation.
-

2. Unternehmensprofil

Plattformbetreiber

Firmenname:

WUXUAI GmbH (Gründung geplant)

Sitz:

Republik Österreich

Rechtsform:

Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

Geschäftszweck:

Entwicklung, Betrieb und Lizenzierung einer cloudbasierten SaaS-Plattform zur Verwaltung von Kundenbindungs- und Bonusprogrammen für Gastronomie und andere lokale Unternehmen.

3. Geschäftsmodell

WUXUAI verkauft keine Speisen.

WUXUAI verkauft keine Getränke.

WUXUAI verkauft keine Bonuspunkte.

WUXUAI verkauft keine Gutscheine.

WUXUAI ist ausschließlich Anbieter einer Software-as-a-Service-Plattform.

Restaurants schließen einen Nutzungsvertrag mit WUXUAI.

Endkunden schließen keinen Softwarevertrag mit WUXUAI über das Bonusprogramm des Restaurants, sondern nehmen am jeweiligen Bonusprogramm des Restaurants teil.

4. Rollenmodell

WUXUAI GmbH

Rolle:

Technischer Plattformbetreiber.

Verantwortlichkeiten:

- Betrieb der Plattform
- Hosting-Koordination
- Benutzerverwaltung
- Softwareentwicklung
- Sicherheit
- Updates
- Lizenzverwaltung
- Dokumentversionierung
- Auditfunktionen

Nicht verantwortlich für:

- Qualität der Speisen
 - Einlösung von Speisen
 - Preise
 - Öffnungszeiten
 - Bonusbedingungen einzelner Restaurants
 - Steuerliche Behandlung einzelner Restaurants
 - Kundenservice des Restaurants
-

Restaurant

Rolle:

Eigenständiger Unternehmer.

Verantwortlichkeiten:

- Teilnahmebedingungen
 - Bonusprogramm
 - Punktevergabe
 - Rewarddefinition
 - Einlösung
 - Kundenkommunikation
 - Impressum
 - Datenschutzinformationen gegenüber Gästen
 - gesetzliche Informationspflichten
-

Gast

Rolle:

Teilnehmer des jeweiligen Restaurant-Bonusprogramms.

Der Gast sammelt Punkte ausschließlich beim jeweiligen Restaurant.

Zwischen Restaurants werden keine Punkte übertragen.

5. Bonuspunkte

Bonuspunkte stellen kein Zahlungsmittel dar.

Bonuspunkte begründen keinen Geldanspruch.

Bonuspunkte können nicht ausgezahlt werden.

Bonuspunkte können nicht zwischen Restaurants übertragen werden.

Bonuspunkte gehören ausschließlich zum jeweiligen Restaurantprogramm.

6. Rewards

Rewards werden ausschließlich vom jeweiligen Restaurant bereitgestellt.

WUXUAI garantiert keine Verfügbarkeit einzelner Rewards.

Die Entscheidung über Ausgabe, Änderung oder Beendigung eines Rewards liegt beim Restaurant im Rahmen der vereinbarten Teilnahmebedingungen.

7. Datenverarbeitung

Personenbezogene Daten werden ausschließlich verarbeitet, soweit dies für den Betrieb der Plattform erforderlich ist.

Verarbeitungszwecke umfassen insbesondere:

- Registrierung
- Kundenkonto
- Punkteverwaltung
- Rewardverwaltung
- Einlösungen
- Sicherheitsprüfungen
- Auditprotokolle
- Einwilligungen
- Datenexport
- Löschanfragen
- Systembetrieb

8. Kategorien personenbezogener Daten

Geplante Datenkategorien:

- Vorname
- Telefonnummer
- E-Mail-Adresse (Owner/Mitarbeiter und optional Gäste)
- Restaurantzuordnung
- Punktehistorie
- Rewardhistorie
- Besuchshistorie
- Consent-Historie
- Geräteinformationen (technisch erforderlich)
- Sicherheitsprotokolle
- Auditdaten

Besondere Kategorien personenbezogener Daten im Sinne der DSGVO sind nicht vorgesehen und sollen nicht aktiv erhoben werden.

9. Externe Dienstleister (vorläufig)

Folgende externe Dienste sind geplant oder bereits vorgesehen:

- Cloudflare
- Supabase
- Stripe
- E-Mail-Dienst (noch festzulegen)

- Push-Dienst (noch festzulegen)
- SMS-Dienst (optional, noch festzulegen)

Für jeden Dienst werden später ergänzt:

- Rechtsgrundlage
 - Zweck
 - Serverstandorte
 - Datenkategorien
 - Auftragsverarbeiterstatus
 - Vertragsgrundlage
 - Unterauftragsverarbeiter
-

10. Offene Punkte für Phase 2.2

Für die nächste Phase werden vollständig definiert:

- Verantwortlicher nach DSGVO
 - Auftragsverarbeiter
 - Unterauftragsverarbeiter
 - Plattformadministrator
 - Restaurantinhaber
 - Filialleiter
 - Mitarbeiter
 - Gast
 - Systemdienste
 - Rechte und Pflichten jeder Rolle
 - Haftungsabgrenzungen
 - Entscheidungsbefugnisse
 - Eskalationswege
-

Status

Dokumentstatus:

Entwurf Version 0.1

Freigabestatus:

Noch nicht rechtsverbindlich. Ausschließlich zur Vorbereitung der anwaltlichen Prüfung.